[redacted] 損害賠償請求事件

原告 [redacted]

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

求釈明申立書

令和６年１１月２５日

東京地方裁判所民事部民事第１９部に係　御中

原告 [redacted]

当初事件について、原告は、被告に対し、次のとおり釈明を求める。

本書に用いる用語の意味は、被告のコンプライアンスホットライン規程（乙１、本件規程）、令和６年８月９日付の原告第３準備書面までの原告の主張書面及び同日付の被告準備書面（４）までの被告の主張書面に定義するところによる。

第１　被告の主張における「通報」と「通報情報」について

原告第４準備書面で述べたとおり（注[1]）、被告は、「原告が「本件訴訟主要事実」として記載する各事実も、原告のいう「前回訴訟主要事実」と同一の通報（本件通報）に関するものである以上は、同一の信義則上の義務の違反の評価根拠事実を新たに追加するものにとどまる。」と主張している一方で、通報又は通報情報に関して、紛争をめぐる事実関係の整理がなされていない。（注[2]）

被告の主張においては、調査補助者に対する追加通報に係る通報情報が本件規程１．２⑹に定める「通報情報」として取り扱われているか否かが依然として不明確である。被告は、紛争をめぐる事実関係が明確にされない状態においたうえで、「同一の通報（本件通報）に関するものである」という主張を展開している。

被告の主張において、紛争をめぐる事実関係として、どの事項が本件規程１．２⑸に定める「通報」として扱われているのか、また、どの事項が本件規程１．２⑹に定める「通報情報」として扱われているのかを明らかにされたい。

1　原告第４準備書面第２の３⑴

2　被告準備書面（２）第２の１⑵イ

第２　調査事項に対応する「法令等」について

被告の内部通報制度について定めた本件規程に定める規定により、本件規程３．６⑴に定める通知の根幹的な目的は、「法令等」との適合性を検証し、必要な是正措置及び再発防止策等を実行する点にあることは明らかである。

原告の「被告は、原告に対し、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知していた。」という主張に対し、被告は、理由を述べずに「否認する」と主張している。（注[3]）

調査事項と対応する「法令等」を明確化することは、被告の主張の正当性を裏付けるために不可欠である。また、調査事項が「法令等」に適合していない場合、調査そのものが本件規程の目的を果たしていない可能性がある。

被告における本件規程１．２⑼に定める定める「調査」の調査事項に対応する「法令等」、及び調査事項が本件規程１．１に定める目的を果たすために必要であったことを示す具体的根拠を明らかにされたい。

第３　本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策等の実行について

本件規程３．５に、調査の結果、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が確認された場合に当該事実に対する是正措置及び再発防止策等を実施することを定めている。また、本件規程の前提である行動基準１４項の⑶に、「私たちは、この行動基準に違反する事態が発生した場合、その原因を徹底して究明するとともに、効果的な再発防止策を定め、これを遂行します。」と定めている。

したがって、本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策等は、原因を徹底して究明したうえで検討した効果的な再発防止策である必要がある。

原告の「被告が再発防止策等として実行したことは、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という表示のある契約を結ぶという本件契約の措置を実行することにとどまっていた。」という主張に対し、被告は、理由を述べずに「否認する」と主張している。（注[4]）

---

[3] 原告第２準備書面第１の３⑵、被告準備書面（３）第２の３⑶ウ

[4] 原告第２準備書面第１の３⑸、被告準備書面（３）第２の３⑹

被告が実行した本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策等を明らかにされたい。

第４　本件ＧＳＴの支払について

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの被告と本件豪州企業との取引に関して、被告と本件豪州企業との契約にＧＳＴ等に関する定めが存在しないことは、甲第２１号証のとおりであり、被告もこれを認めている。（注[5]）

この点に関して、以下の二点について明らかにされたい。

１　本件ＧＳＴの支払と契約内容の関係に関する認否について

本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づかないものであるという原告の主張に対し、被告は、本件規程３．６⑴違反の主張に対する認否と併せて一括して「争う」と主張している。（注[6]）

被告において、本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいて行われたとの認識であるのか、それとも契約内容に基づいていなかったとの認識であるのか、明らかにされたい。

２　「ＧＳＴの法改正」に該当する法改正について

被告と本件豪州企業との間で平成２９年５月の本件豪州企業の請求から同年１月から４月のＧＳＴ支払分を差し引く形で精算した理由について、本件部長報告においては、被告と本件豪州企業との契約における定めによるものではなく、「ＧＳＴの法改正」の存在によるものであると報告している。（甲２０）

本件部長報告における「ＧＳＴの法改正」に該当する法改正が特定できないという原告の主張に対し、被告は、「否認する」と主張するものの、依然として「ＧＳＴの法改正」について具体的に示されていないことから、これを明らかにされたい。（注[7]）

以上

---

[5] 訴状第２の５⑵ウ、答弁書第４の５⑵ウ

[6] 原告第２準備書面第１の２⑵、被告準備書面（３）第２の２⑶

[7] 原告第２準備書面第１の３⑷カ、被告準備書面（３）第２の３⑸カ